

1500804-23.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mario Ramos dos Santos

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... em atitude suspeita, em ponto de tráfico, tendo sido alertado da aproximação da Polícia por outras pessoas que estavam nas proximidades, evidente a prática do crime de tráfico de drogas.

Vieram aos autos deste processo o auto de prisão em flagrante (fl. 01), os termos de declarações na fase policial (fls. 02, 03), o termo de interrogatório do réu na fase policial (fl. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

2ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500804-23.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500804-23.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERSON DA SILVA MARCIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

EVERSON DA SILVA MARCIANO, qualificado às fls. 01, 04 e 12, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois alega-se que, no dia 21 de julho de 2021, por volta das 20h10min, na Avenida Antônio Segalla, altura do n. 280, nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, trazia consigo, para venda, porções de "crack", com peso líquido total de 4,06g, substância entorpecente prevista na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Alega-se que, segundo o apurado, Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina pelo local, já conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado de costas, em atitude suspeita, o qual foi alertado da presença da viatura por pessoas usuários de drogas que passaram a assobiar. O denunciado, ao visualizar a viatura, jogou um pote branco no chão e saiu caminhando, mas foi abordado. Em busca pessoal no denunciado,

foi localizada a quantia de R\$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais) em notas fracionadas, além de um aparelho celular. No pote que o denunciado jogou no chão, havia porções soltas de "crack". Em diligências na casa de Everton, foi localizada a quantia de R\$ 79,00 (setenta e nove reais) também em notas fracionadas de pequeno valor. Auto de exibição e apreensão da droga, do dinheiro e do celular a fls. 09/10. Laudo de constatação provisória da droga a fls. 24/28. Diante das circunstâncias em que o denunciado foi abordado, portando droga e dinheiro em notas trocadas, em atitude suspeita, em ponto de tráfico, tendo sido alertado da aproximação da Polícia por outras pessoas que estavam nas proximidades, evidente a prática do crime de tráfico de drogas.

Vieram aos autos deste processo o auto de prisão em flagrante (fl. 01), os termos de declarações na fase policial (fls. 02, 03), o termo de interrogatório do réu na fase policial (fl. 04), o boletim de ocorrência nº 406/2021 (fls. 05/07), o auto de exibição/apreensão (fls. 09/10), o laudo pericial provisório do entorpecente nº 238.658/2021 (fls. 24/28), as imagens do material apreendida (fls. 36, 37, 38); foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 43, 44, 45). O réu passou por audiência de custódia em 22 de julho de 2021, ficando dispensada sua apresentação para entrevista, oportunidade em que foi concedido ao réu liberdade provisória (fls. 75/80), o relatório final do inquérito policial (fls. 102/103), a denúncia foi oferecida (fl. 107); O laudo pericial definitivo nº 238.659/2021 (fls. 122/125), posteriormente foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 126/128 e 129); a defensora do réu apresentou defesa prévia (fls. 130/133); o acusado foi notificado (fl. 150), a denúncia foi recebida (fls. 156/157). Em audiência de instrução, realizada excepcionalmente de forma virtual, no dia 25 de julho de 2022, procedeu-se as oitivas das testemunhas, PM Alison Alves, PM Luiz Guilherme Cano e Everton Pereira da Silva e, em seguida o réu foi interrogado (fl. 186).

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia, e o perdimento do dinheiro apreendido (art. 63, I, da Lei n. 11.343/06) (fls. 189/196).

A ilustre defensora do réu, em alegações finais, pugnou pela absolvição do acusado, desclassificando a conduta delitiva para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, concedendo, ainda, ao acusado o benefício da transação penal, e, alternativamente, fixar pena privativa de liberdade em patamar não superior a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo-a por duas penas restritivas de direito, podendo, ainda, recorrer em liberdade. Por fim, pugnou, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, caso absolvido, a devolução do aparelho celular e valores em dinheiro apreendidos as fls.09/10. (fls. 200/205).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise do quadro probatório presente nos autos, tem-se que é PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, pois é imperiosa a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, vez que comprovada a materialidade e autoria de tal infração.

A materialidade vem consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), no boletim de ocorrência nº 406/2021 (fls. 05/07), no auto de exibição/apreensão (fls. 09/10), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 24/28), no laudo pericial nº 238.659/2021 de exame químico toxicológico, a qual apresentou resultado: "POSITIVO para COCAÍNA (na apresentação conhecida popularmente por CRACK), constante na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores

(fls. 122/125).

A autoria, por sua vez, fixa-se na pessoa do acusado, com a observação de que o quadro probatório infra exposto não demonstra, com absoluta certeza e segurança necessária e exigível, a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, senão vejamos.

O réu Everson da Silva Marciano declarou, em juízo, "que não estava traficando; que a droga era do interrogado, mas para consumo próprio; que tem usuário na família e na época usava; que parou com as drogas, está trabalhando registrado há mais de um ano; que mudou de vida; que estava errado sim; que tem 25 anos, amasiado, tem uma filha de 3 anos e um enteado de 8 anos; que trabalha na empresa Belmont, como auxiliar de produção, com remuneração líquida de R\$ 1.635,00; que nunca foi preso e nem processado; que nada tem contra as testemunhas; que o dinheiro apreendido era de trabalho por conta, até porque pegava o dinheiro da ajuda do governo pelo Covid; que a renda era do auxílio do governo e do trabalho" (fl. 186).

Além da negativa do réu, tem-se que a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório não é capaz de afastar a dúvida acerca da efetiva destinação mercantil do entorpecente apreendido.

A testemunha PM Alison Alves relatou, em juízo, "que o depoente é PM há 23 anos; que no dia dos fatos estava em patrulhamento pelo Jd Primavera; que na avenida Antônio Segala, perto do rio, já é conhecido pelo comércio de drogas; que viram um elemento de costas e começam a assoviar para alertar esse elemento, que era o réu; que ele jogou um pote no chão; que com o réu havia 232 reais e no pote substância amarelada com odor de crack; que o réu autorizou a entrada na residência do réu e lá havia 79 reais; que o réu não estava trabalhando na época; que o réu foi preso por tráfico; que o réu negou a propriedade da droga, disse que só estava no local conversando, mas o depoente viu, com clareza, o réu dispensar o pote; que dentro do pote a substância estava fracionada, esfarelada; que era droga bem fracionada; que na casa do réu não havia nada relacionado ao tráfico, nem embalagem, nem balança; que na casa só havia dinheiro trocado, notas miúdas; que não conhecia o acusado dos meios policiais; que o depoente faz constante patrulhamento no Jd. Primavera e o depoente pode afirmar que o réu está trabalhando, com família, e nunca mais foi visto em local suspeito pelo consumo de drogas; que o réu mudou de comportamento, aprendeu a lição, já encontrou o réu no bairro e o depoente ressalta que o réu atualmente demonstrou responsabilidade; que não se recorda a quantidade de droga, foi pesado na delegacia, mas era pouca quantidade; que não viu o réu vendendo drogas para qualquer pessoa; que não lembra do réu usando, só disse que estava desempregado" (fl. 186).

A testemunha PM Luiz Guilherme Cano relatou, em juízo, "que o depoente é policial militar há 9 anos; que estava com a equipe de força tática fazendo policiamento no bairro; que viram o réu de costas em rua em que há comércio de drogas; que o elemento depois foi identificado como sendo o réu; que havia vários usuários assoviando para avisar o réu da chegada da viatura; que o réu, ao ver a viatura, saiu andando e dispensou um pote branco no chão; que na busca pessoal o réu tinha 232 reais em notas diversas; que no pote uma substância amarela esfarelada; que o réu tinha um celular; que o réu cooperou com a equipe e, com autorização, foram na residência; que na casa só localizaram 79 reais em notas diversas; que a substância que estava no pote foi constatada como sendo droga; que o réu foi preso e levado à delegacia; que conhecia o réu só de abordagens de rotina; que dias atrás o réu foi novamente abordado, por problemas com os irmãos, e, ao que sabe, o réu acordou para vida, está trabalhando; que o réu estava com pessoas em volta dele, só viu que as pessoas dispersaram; que não conseguiu ver o réu seja recebendo dinheiro, seja entregando a droga; que não sabe a quantidade de droga; que o réu não disse ser usuário de drogas" (fl. 186).

A testemunha Everton Pereira da Silva relatou, em juízo, "que conhece o réu por indicação de trabalho; que o réu trabalhou para o depoente, já o conhece há cerca de 8 anos; que não viu a atuação da polícia e nem a prisão do réu; que não tem conhecimento de que o réu usa drogas; que o réu tem família, tem filhos; que não sabe informar se o réu está trabalhando; que nunca ouviu comentário de que o réu vendesse drogas; que o réu sempre trabalhou regularmente, cumpria os horários; que quando o réu trabalhou com o depoente, o trabalho era fixo de segundo à sexta; que não era procurado por estranhos; que sempre trabalhou regularmente; que atuava como servente de pedreiro; que o réu trabalhou com o depoente há um ano atrás, ou seja, de 2021 para frente por cerca de 2 meses, faz 4 meses que o réu parou de trabalhar com o depoente" (fl. 186).

Ora, à luz da prova oral supra exposta, é imperiosa a conclusão de que o quadro probatório não é robusto o suficiente para a formação da convicção deste juízo no sentido de que a droga apreendida efetivamente destinava-se ao espúrio comércio, havendo, assim, sinceras dúvidas acerca da atuação do réu como traficante.

Isto porque não foi presenciado pelos milicianos qualquer tipo de compra e venda de drogas a terceiros. Ademais, a polícia não encontrou, não ouviu ou sequer identificou qualquer pessoa que tenha adquirido drogas do réu, como seria de rigor.

Ademais, realizada diligência na casa do réu não foram encontrados instrumentos ou objetos típicos daqueles que se dedicam ao espúrio comércio.

Obtempera-se, por oportuno, que o policial Alison Alves declarou, em juízo, que não conhecia o acusado dos meios policiais; que o depoente faz constante patrulhamento no Jd. Primavera e o depoente pode afirmar que o réu está trabalhando, com família, e nunca mais foi visto em local suspeito pelo consumo de drogas.

Logo, não existe efetivo elementos probatório no sentido de que o réu esteja ligado ao comércio espúrio de drogas.

Importante frisar, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendida é compatível com o volume adquirido para consumo próprio pelo réu.

Obtempera-se que o réu assumiu a propriedade da droga, porém afirmou, em juízo, que não estava traficando, que a droga era para o seu consumo próprio.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que o quadro probatório não é robusto o suficiente para alicerçar o decreto condenatório com fulcro no art. 33 da Lei de Tóxicos, razão pela qual a desclassificação é de rigor.

Aliás, assim tem entendido a jurisprudência:

"Desclassificação delitual para o art. 16, da Lei 6.368/76, quando inexistente qualquer prova de que a droga se destinasse à traficância ou a consumo de terceiro. A dúvida milita em favor do réu, presumindo-se que se destinava a uso próprio" (TJRS - AC - Rel. Manoel Celeste dos Santos - RJTJRS 67/85).

Ou ainda:

"Tráfico de entorpecente - Delito não comprovado - Desclassificação para porte, por ser o acusado viciado - Revisão deferida - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76 - 'Embora não fosse pequena a quantidade de tóxico apreendida com o acusado, desclassifica-se a infração do art. 12 para o art. 16 da Lei 6.368/76, se não ficou evidente a sua condição de traficante e de que aquele se destinasse ao comércio maldito" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Silva Leme - RT 516/338).

Cumpra consignar que, configura-se o crime definido no art. 28 da Lei 11.343/06, que institui o Sisnad, quando o agente é surpreendido pelos milicianos, na posse da substância tóxica, mantida para uso próprio, sendo bastante à condenação estar

portando a mesma, pois incide nas modalidades "ter em depósito".

Logo, à mingua de elementos probatórios suficientes acerca da traficância, é imperiosa a conclusão de que o réu era proprietário da droga apreendida, destinada ao próprio uso, reputando-se configurado o tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Cumprе consignar que referida lei não pune o vício, entretanto, só o fato do denunciado ter em depósito a substância, que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, já é suficiente para a configuração do ilícito e respectiva condenação.

Isto posto, passo à fixação da pena.

Considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo as circunstâncias e consequências do delito, bem como a primariedade do réu, fixo a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos da droga, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

Consigna-se que a aplicação da pena de advertência revela-se suficiente para ressocializar o acusado à vida em sociedade e reintegrá-lo ao convívio social.

Oportunamente será designada a pertinente audiência admonitória.

Ademais em caso de não comparecimento na audiência que será designada para a aplicação da pena de advertência, o réu incorrerá nas medidas previstas no § 6º do art. 28, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, assim, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06 condeno o réu EVERSON DA SILVA MARCIANO, RG: 49.807.796, filho de Edinaldo Pedro Marciano e Azenilda Pereira da Silva, à pena de ADVERTÊNCIA, com a observação de que no caso de descumprimento, incorrerá nas medidas previstas no § 6º do art. 28, da Lei nº 11.343/06, inclusive em multa que fixo em 40 (quarenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal cominado, conforme art. 29, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente será designada a pertinente audiência admonitória.

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, "ex vi" do disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei 11.608/2003, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Proceda-se à destruição das drogas apreendidas, caso referida providência ainda não tenha sido determinada, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/06; com o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das eventuais amostras guardadas para a contraprova, certificando-se nos autos, consoante art. 72 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Em havendo Advogado(a) nomeado(a), determino a expedição da pertinente certidão de honorários observado os limites e ditames do respectivo convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria Pública; 3) Determino a devolução, ao réu, da quantia de dinheiro apreendida (fls. 05), vez que não constitui proveito aferido com a prática do crime em questão.

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA